

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2126/2533	อัยการ ศาลแขวง พระนครเหนือ	โจทก์
	ผู้ถูกกล่าวหา	โจทก์
	นาย ชัยชนะ พลานันท์	โจทก์
	นาย อุทัยหรือเคน ราษฎร์ นิยม	จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 186

ป.วิ.พ. มาตรา 31, มาตรา 33

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ลงโทษจำคุกจำเลย 1 เดือน โดยให้เปลี่ยนโทษจำคุกเป็นกักขังแทน ผู้ถูกกล่าวหาเป็นผู้ขอคัดหมายกักขังจำเลยและเป็นผู้ประกันตัวจำเลยไปในระหว่างอุทธรณ์ ผู้ถูกกล่าวหาย่อมทราบดีว่าศาลพิพากษาให้ลงโทษจำเลยในสถานใด การที่ผู้ถูกกล่าวหายื่นคำร้องขอถอนหลักประกันและรับหลักประกันคืนอ้างว่าศาลพิพากษาจำคุก 1 ปี โทษจำคุกให้รอ ผู้ถูกกล่าวหาจึงหมดข้อผูกพันตามสัญญาประกันซึ่งเป็นความเท็จ โดยมีได้นำจำเลยส่งมอบต่อศาลและศาลอุทธรณ์ยังมีได้นำคำพิพากษานั้น เป็นการประพฤติดนไม่เรียบร้อยในบริเวณศาลย่อมมีความผิดฐานละเมิดอำนาจศาล ศาลล่างมิได้อ้างบทกฎหมายที่เป็นบทลงโทษผู้ถูกกล่าวหาศาลฎีกาปรับบทให้ถูกต้องได้

คดีนี้สืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดฐานทำร้ายร่างกายตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 295 จำคุก 2 เดือน จำเลยให้การรับสารภาพ ลด

โทษให้กึ่งหนึ่ง จำคุก 1 เดือนให้เปลี่ยนโทษจำคุกเป็นกักขังแทน 1 เดือน จำเลย
อุทธรณ์ โดยผู้ถูกกล่าวหาทำสัญญาประกันตัวจำเลยไปในระหว่างอุทธรณ์ มีโฉนด
ที่ดินเป็นหลักประกันต่อศาล ในระหว่างคดีอยู่ในการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ ผู้ถูก
กล่าวหายื่นคำร้องฉบับลงวันที่ 26 เมษายน 2532 ขอลอนหลักประกันและรับหลัก
ประกันคืน โดยอ้างว่า ศาลพิพากษาจำคุก 1 ปี โทษจำรอผู้ถูกกล่าวหาจึงหมดข้อ
ผูกพันตามสัญญาประกันต่อมาศาลอุทธรณ์มีคำพิพากษายืนตามคำพิพากษาศาลชั้น
ต้นและส่งไปให้ศาลชั้นต้นอ่านให้จำเลยฟัง ศาลชั้นต้นนัดให้ผู้ถูกกล่าวหาซึ่งเป็นผู้
ประกัน ส่งตัวจำเลยมาฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ในวันที่ 28 มิถุนายน 2532 ในวัน
นั้นศาลชั้นต้นพิจารณาคำร้องขอลอนหลักประกันของผู้ถูกกล่าวหาฉบับลงวันที่ 26
เมษายน 2532 เห็นว่า ผู้ถูกกล่าวหายื่นคำร้องเท็จต่อศาลเป็นการประพฤติดนไม่
เรียบร้อยในบริเวณศาลอันเป็นการละเมิดอำนาจศาล ลงโทษจำคุก 1 เดือน ผู้ถูก
กล่าวหาอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ผู้ถูกกล่าวหาฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "เห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาเป็นผู้ประกันตัวจำเลยในระหว่าง
อุทธรณ์ และเป็นผู้ขอคัดคำให้การจำเลย บันทึกการฟ้องคดีอาญาด้วยวาจา และ
หมายกักขังจำเลยระหว่างอุทธรณ์ฎีกาตามคำร้องฉบับลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2531
ผู้ถูกกล่าวหาย่อมทราบดีว่าศาลพิพากษาลงโทษจำเลยในสถานใด และในขณะที่ผู้ถูก
กล่าวหายื่นคำร้องขอลอนหลักประกันนั้น ผู้ถูกกล่าวหา ก็มีได้นำตัวจำเลยส่งมอบต่อ
ศาลและศาลอุทธรณ์ยังมีคำพิพากษาลงโทษจำเลยอันจะทำให้ผู้ถูกกล่าวหาพ้น
ความรับผิดชอบตามสัญญาประกัน ฉะนั้นการที่ผู้ถูกกล่าวหายื่นคำร้องขอลอนหลัก
ประกันคืน โดยอ้างเหตุขอคืนอันเป็นเท็จ ซึ่งผู้ถูกกล่าวหาทราบความจริงอยู่แล้วหา
ใช่ผู้ถูกกล่าวหาเขียนคำร้องในส่วนที่เกี่ยวกับข้ออ้างขอลอนหลักประกันผิดพลาดไป
แต่อย่างใดไม่ พฤติการณ์ของผู้ถูกกล่าวหาแสดงให้เห็นเจตนาไม่สุจริต การกระทำของผู้
ถูกกล่าวหาเป็นการประพฤติดนไม่เรียบร้อยในบริเวณศาล เป็นความผิดฐานละเมิด
อำนาจศาลและไม่มีเหตุสมควรที่จะลงโทษในสถานเบาหรือรอการลงโทษได้ ฎีกาของ

ผู้ถูกกล่าวหาฟังไม่ขึ้น แต่ศาลอุทธรณ์มีได้อ้างบทกฎหมายที่เป็นบทลงโทษผู้ถูก
กล่าวหา ศาลฎีกาเห็นสมควรปรับบทเสียให้ผู้ต้อง"

พิพากษาแก้เป็นว่า ผู้ถูกกล่าวหามีความผิดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง มาตรา 31(1), 33 นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(พินิจ ฉิมพาลี-เคียง บุญเพิ่ม-มีพาศน์ โปตระนันท์)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>